

1500065-85.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/04/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2007194/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22343593 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 63/22/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2007194 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IVAN ACUNIA DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40

"caput", ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500065-85.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2007194/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22343593 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 63/22/609 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2007194 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

IVAN ACUNIA DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput",

III do SISNAD

Data da Audiência:

06/04/2022

Aos 06 de abril de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu IVAN ACUNIA DOS SANTOS, acompanhado da Defensora, Dra. Bárbara Maria Silveira da Silva; bem como as testemunhas arroladas Mauro Sergio Mota (PM) e Julio Soares de Oliveira Martins Lopes (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi

realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a defesa informou já haver realizado a entrevista reservada com o acusado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de IVAN ACUNIA DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 08 de janeiro de 2022, por volta das 21h43, na rua Benedito Nunes, nº 949, Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e comarca de Tatuí, IVAN ACUNIA DOS SANTOS, qualificado nestes autos, nas imediações de igrejas e em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 29 (vinte e nove) porções de cocaína, com peso de 29,18 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, Policiais Militares em serviço realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Santa Rita - local conhecido pelo alto índice de tráfico de drogas -, quando avistaram IVAN em atitude suspeita, e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, no bolso do moletom que o indiciado vestia, foram encontradas 29 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para entrega ao consumo de terceiros. Instado, ele confessou que praticava a traficância há aproximadamente dois meses. Diante disso, IVAN foi conduzido à delegacia de polícia, onde novamente admitiu a mercancia ilícita. Auto de prisão em flagrante às fls. 4/5. Concedida liberdade provisória às fls. 40/1. Auto de exibição e apreensão às fls. 11. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 12. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 74/7. Informação sobre o local dos fatos às fls. 79/81 e 85/9. Notificação às fls. 102. Defesa preliminar apresentada às fls. 110/6, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constam nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 04/04/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 125/6). Citação às fls. 138. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que o oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 98, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, independente do desfecho de mérito que se avizinha, haja vista que essa definição foi deixada pelo legislador ao alvedrio do Ministério Público, no momento processual próprio, já ultrapassado. Dito isso, no mérito, a ação penal procede, em parte, a despeito de casual a abordagem na data aqui versada. Isso porque, os policiais Mauro e Julio (faz-se uma síntese de suas palavras, as quais se complementam sem contradições), ratificando o quanto relatado em solo policial, disseram que no dia dos fatos, patrulhando na região conhecida pelo tráfico, depararam-se com Ivan e, tendo-o abordado, com ele encontraram 29 porções de cocaína embaladas sob a forma de "pó de aricanduva" (designação dada por agentes de segurança locais a porções de tamanho maior que o corriqueiro, embaladas à vácuo e supostamente providas daquele bairro, na Capital), cuja potencialidade lesiva veio

atestada em laudo - 22,18 gramas líquidos (fls. 74/7), e de imediato admitida a finalidade comercial. Interrogado, tal qual em solo policial, fls. 08, Ivan admitiu a traficância, dizendo que adquiria e revendia a droga para auxiliar a família, pois sua remuneração era pequena e a atividade lhe rendia cerca de duzentos reais por dia. No contexto, a despeito de casual a abordagem, tão só a quantidade de cocaína apreendida com um sujeito que, além de negar o uso dessa droga, confessa o tráfico, não deixa a menor dúvida a respeito da traficância, afinal, eram 29 porções de peso médio de 0,76 gramas líquidos, as quais, bem se sabe pela experiência de atuação nesta Comarca nas lides criminais há mais de sete anos, são transacionadas por cerca de R\$30,00, ou seja, quase novecentos reais em estoque com elemento que sequer trabalho lícito demonstrou. Consigne-se que não se exige, para a caracterização do tráfico, seja o traficante apanhado em ato de efetiva venda, bastando a demonstração da finalidade, mercantil, essa bem estabelecida nos autos. Preenchido, portanto, o núcleo típico do múltiplo alternativo do art. 33, da Lei de Drogas, notadamente sob a modalidade trazer consigo entorpecentes com finalidade mercantil. Derradeiro, e aqui se explica a parcial procedência, a despeito do teor de fls. 89, noticiando a existência de igreja a menos de duzentos metros do local da abordagem, parâmetro de distância adotado por este juízo para a incidência da majorante, não vislumbro espaço para a sua aplicação no caso concreto, seja porque não se comprovou, nas palavras das testemunhas, estivesse o estabelecimento em funcionamento no momento da abordagem, e, mais do que isso, fosse esse o ponto de traficância daquele desconhecido apanhado casualmente em trânsito, seja e principalmente porque, respeitado o entendimento ministerial em sentido diverso, conforme vem sendo decidido por este magistrado, o estabelecimento tipo igreja não preenche a tipicidade em referência. Assim estabelecido, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, a despeito da potencialidade danosa da cocaína, não vislumbro seja o número de unidades apreendidas mais do que suficiente para a caracterização da traficância desempenhada por cidadão primário apanhado casualmente, razão pela qual estabeleço a pena-base no mínimo legal, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas fica ela compatibilizada com a atenuante da menoridade relativa (fls. 122), remanescendo sem função nesta fase a atenuante da confissão, pois não pode trazer a pena além do mínimo. Na terceira fase, impositiva aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, a despeito de a expressão financeira do tráfico com a danosa cocaína desbordar daquilo que comumente se acompanha no cotidiano da vara, ela não é expressiva a ponto de obstar o benefício em favor do cidadão, mais do que primário, sem qualquer outro apontamento criminal, seja na recente maioridade, seja durante os tempos de infância (fls. 122/4), e por esse contexto reputo conveniente a redução no patamar máximo, de 2/3, restando a pena definitivamente estabelecida em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. Quanto ao regime de cumprimento, uma vez que este magistrado prolator recentemente alterou os critérios de sua fixação, a definição a ser adotada demanda justificativa, em atenção à obrigação decorrente do poder/dever de julgar, de prestação de contas à sociedade, a fim de que se exerça na sua mais ampla extensão o controle democrático do exercício desse poder, de dizer o direito. Com efeito, agora há disposição legal expressa prevendo que não se considera hediondo, ainda que apenas para os fins de progressão de regime, o conhecido tráfico privilegiado, ou seja, aquele no qual há a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 13.964/19), o que, aliado ao teor do quanto decidido pelo Colendo Superior Tribunal

de Justiça em sede de repetitivo sob Tema 600, e pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral sob Tema 626, torna descabida a discussão a respeito do regime inicial a ser imposto, via de regra aquele designado segundo as faixas do § 2º e alíneas do art. 33 do CP, bem como impositiva a análise sobre a eventual substituição da reprimenda. Adstrito a tais premissas, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa, bem como promovo a sua substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Aliás, essa é a orientação do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, CONDENAR IVAN ACUNIA DOS SANTOS, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, cada qual no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser designada pelo Juízo da execução e limitação de final de semana. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. O réu poderá recorrer em liberdade, tendo em vista a decisão proferida em audiência de custódia às fls. 40/1, não havendo notícias, do que se depreende de sua folha de antecedentes e dos depoimentos hoje tomados, de que tenha se envolvido ou seja suspeito de novos ilícitos a partir de então. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 103). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA